

## 10. 적극적인 업무수행으로 조세업무 수수료 수익 제고에 기여 [우수사례]

- 서울서부지역본부 장은숙 과장(4급)은 2016. 7월부터 조세정리 업무를 수행하면서
  - 2017. 3. 8. 및 2017. 7. 10 ◇◇세무서로부터 채납자 (주)◆◆◆◆◆◆ 소유의 압류재산(관리번호 XXXX-XXXXX.YXX~XXX) [서울특별시 구로구 OOO XXX 소재 구분건물 XX'개호]을 공매대행 의뢰 받았으나
    - 본 건물은 지하 1층부터 지상 4층으로 이루어진 오픈형 상가로서 등기사항증명서상 구분등기는 되어 있으나 호실별 경계표시가 없고 위치도 특정되지 않아 공매로 매각하더라도 소유권 이전 등기가 불가능 할 수 있다는 판례<sup>11)</sup>가 있음을 확인함
- 이에, 위 직원은 동 판례의 내용을 분석하여 해당 판례는 매수자가 낙찰 받은 부동산을 운영하거나 임대할 경우 물리적 위치를 특정 할 수 없어 명도가 불가능하다는 이유로 매각결정이 무효라는 사실에 기인한 것으로 판단하고

11) 건물의 일부분이 구분소유권의 객체가 되기 위한 요건 및 구분소유권의 객체로서 적합한 물리적 요건을 갖추지 못한 건물의 일부를 경매절차에서 매수한 매수인의 소유권 취득은 그 자체가 무효이므로 매수인은 소유권을 취득할 수 없음(대법원 2009마1449결정, 2010. 1. 14.)

- 2017. 6. 9. 현장을 직접 방문하여 건물의 이용현황을 조사하고  
상인들과 면담한 결과
  - 본 건물은 분양 당시부터 구분건물 소유자가 직접 상가를 운영  
하는 것이 아니라 상가 관리단을 통하여 운영 후 수익을 배분  
하는 형태의 상가임을 확인<sup>12)</sup>함
- 이에, 위치가 특정되지 않은 오픈형 상가이지만 낙찰자가 소유권  
이전을 받더라도 직접 운용하지 않으므로 소유권이전 후 명도와  
관련하여 매각결정이 무효로 판결나지 않을 것으로 판단하고  
매각재산명세서에 동 내용을 표기<sup>13)</sup>하여 공매를 진행하였음
  - 이에 따라 위 공매물건 중 XX개호(XXX개호 중 XX개호는 선순위  
채권 과다로 공매보류)가 2017. XX. X과 2018. X. XX 두 차례에  
걸쳐 매각결정(낙찰금액 XXX백만 원)되어 잔대금이 전액 납부  
되는 등 매각이 완료됨
- 그 결과, 위 기관인 ◇◇세무서의 체납세액 418백만 원이 회수  
되고 공사는 매각수수료 23백만 원을 수취하는 등 공사 재정  
수익 제고에 기여하였음

12) 분양 당시부터 상가관리단과 상가 구분소유자 간 ‘관리운영약정서’를 체결하여 상가 구분소유자가 상가관리단에 상가의 운영 및 관리 전반을 위탁하도록 약정을 체결하였고, 매매, 경매 등으로 명의 변경 시에도 새로운 상가 구분소유자의 의사표시와 관계없이 ‘관리운영약정서’를 승계하도록 되어 있음

13) 매각재산 명세서 기타 유의 사항에 “본 건물은 소유자에 의한 직접운영이 불가하고 상가관리단과의 관리운영약정에 의한 수익금을 배분받는 방식의 상가로 탐문 조사되었으니 자세한 사항은 상가 관리단에 문의 및 입찰자 책임 하에 사전 조사 후 입찰 바람”이라고 기재

### 【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 체납자 소유 압류재산 관련 판례 분석 및 현황 조사 등 적극적인 업무수행으로 체납세액 징수 및 공사 재정수익 증대에 기여한 장은숙 과장에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)